Классификация данных

Результаты тестов, ЭЭГ и эмоциональный фон относятся к специальным и биометрическим персональным данным (ПДн) по ФЗ-152, требующим усиленной защиты из-за чувствительности. Общедоступные данные (ФИО, контакты) классифицируются отдельно, а иные — как базовые. Классификация определяет уровень защищенности ИСПДн (УЗ-1 для специальных данных).[1] [2] [3]

Отдельное письменное согласие

Согласие на обработку специальных ПДн оформляется отдельным письменным документом с 1 сентября 2025 года, без объединения с другими соглашениями. Форма включает ФИО, паспортные данные, перечень данных, цели обработки, срок и подпись; для after55.moscow — чекбокс в форме с ссылкой на политику. Хранить согласие не менее 3 лет после отзыва или уничтожения данных.[4] [5] [6] [7]

Минимизация данных

Собирать только необходимые ПДн для целей программы (когнитивное здоровье), без избыточной информации, в соответствии со ст. 5 ФЗ-152. Пример: фиксировать анонимизированные результаты тестов, удалять идентификаторы после анализа. Регулярный аудит на соответствие целям минимизации.[8] [9]

Порядок отзыва согласия

Субъект подает отзыв в свободной форме по email, сайту или заказным письмом; оператор прекращает обработку и уничтожает данные в 30 дней. Создать форму отзыва на сайте after55.moscow с актом уничтожения; уведомить субъекта о выполнении. Исключения: если данные нужны для закона или договора.[10]

Техническая защита

Применить меры по Приказу ФСТЭК №21: антивирус, контроль доступа, шифрование, аудит логов, обнаружение вторжений для УЗ-1. Защитить серверы, носители; использовать сертифицированные СЗИ; резервное копирование с шифрованием.[11] [12] [3]

Ролевой доступ и роли

Внедрить RBAC: администратор (полный доступ), врач (результаты тестов), аналитик (анонимизированные данные); двухфакторная аутентификация. Назначить ответственного за ПДн (ДПО); вести журнал событий.[13] [12]

Интеграция с after55.moscow

В политике указать передачу данных в CRM after55.moscow для записи на программу; заключить договор поручения с оператором платформы. Чекбокс согласия на интеграцию; локализация данных в РФ, шифрование передачи. After55.moscow — проект для 55+, интегрировать как партнерскую программу.[14] [15]

Обучение сотрудников

Провести ежегодный инструктаж по ФЗ-152, ст. 18.1, 19: программа с разбором ЛНА, тестами, подписью. Включить сценарии утечек, отзыв согласия; для всех с доступом к ПДн, даже директора.[16] [13]

Дополнительные меры

Разработать Политику обработки ПДн как ЛНА с целями, мерами защиты; уведомить РКН. Аудит ИСПДн, реагирование на инциденты, уничтожение по истечении срока. Штрафы за нарушения — до 700 тыс. руб. для юрлиц.[17] [6] [9] [18]

⁂

1. https://www.cloud4y.ru/blog/personal-data-categories-federal-law-152/
2. https://data-sec.ru/personal-data/categories/
3. https://blog.cortel.cloud/2023/04/10/fz-152-kak-vypolnit-trebovaniya-k-urovnyu-zashhishhyonnosti-ispdn
4. https://ngo-law.ru/faq/tpost/0doabkyfj1-v-kakih-sluchayah-obyazatelno-nuzhno-pol
5. https://www.garant.ru/article/1862510/
6. https://nposad.ru/personal_politics/politics1.html
7. https://gpb-manager.ru/personal_data_agreement
8. https://72.rkn.gov.ru/p21978/p25026/p25030/
9. https://potok.io/blog/hr-review/152-fz/
10. https://www.advgazeta.ru/ag-expert/advices/kak-otozvat-soglasie-na-obrabotku-personalnykh-dannykh/
11. https://cod.agrg.ru/news/prikaz-fstek-no-21-ot-18022013-tekhnicheskie-mery-po-obespecheniyu-bezopasnosti-personalnykh
12. https://glabit.ru/blog/ispdn-i-urovni-zashchishchennosti-personalnyh-dannykh
13. https://ic-tech.ru/blog/faq/questions-152fz/nuzhno-li-obuchat-sotrudnikov-rabote-s-pdn/
14. https://after55.moscow
15. https://ic-tech.ru/blog/faq/questions-152fz-site/kak-obezopasit-integratsiyu-sayta-s-crm-s-tochki-zreniya-152-fz/
16. https://mediator-med.ru/news-yuridicheskaya-bezopasnost/tpost/46nda0y1j1-obuchenie-sotrudnikov-rabote-s-personaln
17. https://www.novamed.online/tpl/files/politcs.pdf
18. https://partner-ot.ru/wp-content/uploads/2025/08/politika-obrabotki-personalnyh-dannyh-2025.docx-1.pdf
19. https://b-152.ru/kto-obyazan-soblyudat-152-fz

20. https://www.fa.ru/upload/medialibrary/cda/b6bqifsrkogsk39y9bi64lb5emlwlju7/Soglasie-na-obrabotku-personalnykh-dannykh.pdf